



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 142 DEL 24/03/2026	OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE RG n. 211/2026. CIG: B9A0ED7776
Registro Generale N. 213 DEL 24/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n.20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- Che questo Ente è dotato di un sito web destinato alla promozione turistica e culturale del patrimonio culturale, storico e archeologico;
- Che il suddetto sito web necessita di un aggiornamento software oltre che di una nuova interfaccia grafica al passo con i tempi;
- Che vanno aggiornati e inseriti i nuovi contenuti testuali e multimediali;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che con Determina n. 131/2026 rg 196, si è proceduto ad affidare il “Servizio di manutenzione, restyling e aggiornamento funzionale del sito web “AvellArte” all’operatore economico “COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO” – P. IVA 00782681217- Codice fiscale NTRGNN63D17I469R con sede in VIA S. LIBERATORE, 80039 - SAVIANO(NA), per l’importo di € 7.200,00 oltre €1.584,00 per IVA al 22% per un totale di €8.784,00;

DATO ATTO che con Determina rg n. 211/2026, si è proceduto a richiedere la liquidazione per la fattura n. 13_26 del 19.03.2026, acquisita al prot. n. 3240 del 19.03.2026, dell’importo pari ad € 4.880,00 di cui € 4.000,00 per imponibile ed € 880,00 per iva, emessa dall’operatore economico “COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO” – P. IVA 00782681217- Codice fiscale NTRGNN63D17I469R con sede in VIA S. LIBERATORE, 80039 - SAVIANO(NA), quale ACCONTO per i servizi richiesti;

Dato atto che è stato rilevato come nella predetta Determinazione n. rg 211/2026 siano stati commessi, in fase di redazione del testo, degli errori di natura materiale che con il presente atto si intendono correggere, ossia è stato inserito un numero di fattura errata;

Dato atto che la fattura corretta risulta essere la fattura n. 14_26, avente ad oggetto Acconto per il servizio di cui all’affidamento, emessa dall’operatore economico “COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO” – P. IVA 00782681217- Codice fiscale NTRGNN63D17I469R con sede in VIA S. LIBERATORE, 80039 - SAVIANO(NA);

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. Prot. **INPS_49858076** con scadenza al 09/07/2026;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **di RETTIFICARE** la Determina rg n. 211/2026, in cui sono stati commessi, in fase di redazione del testo, degli errori di natura materiale circa il numero di fattura indicato;
2. **di DARE ATTO inoltre che** ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
 Capitolo: 2619
 Impegno: 1401209/2016
 sub: 4/2026
 Importo: € 8.784,00
3. **di PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

5. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
6. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 24/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 24/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 24/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 24/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 356, e vi rimarrà fino al 08/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 213 del 24/03/2026;

Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE RG n. 211/2026. CIG: B9A0ED7776

Avella (AV), 24/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI